

险领域具有较强的谈判磋商能力，则此时无必要再按照一个外行的、未经过专业训练的一般人的理性预期来解释条款。其二，合理预期的确定应结合合同内容、缔约情境、销售行为等综合考虑。首先，在确定被保险人的客观合理期待的内容的时候，法官不能脱离实际仅凭主观臆测，必须结合具体缔约情境与当事人的言行等，否则法官可能将依据职业惯性与个人经验所作的推测异化为被保险人的期待。其次，保险销售过程中销售人员的言语说明、保险产品推介资料上的特征性描述等宣传内容可能对投保人或者被保险人的合理预期产生影响。在保险销售人员刻意误导或者行为诱导的情况下，更可能塑造了被保险人对保险合同的合理预期，此时亦有依照被保险人的通常理解与预期去解释承保范围的空间。其三，合理期待原则作为一项事后救济机制，是针对保险条款利益失衡或保险人缔约时说明义务不足等情形下的补充救济措施。作为一种突破保险合同意思自治的解释规则，其适用位阶上具有劣后性。在穷尽其他中立性的解释原则后仍旧严重减损保险相对方权益的情况下才可适用，以避免保险人滥用专业优势而使保险消费者的权益期待落空。

具体到本案中，保险合同对于I型糖尿病的界定较医院确诊标准更为严苛，与实践普遍以医院出具疾病诊断证明或确诊记录作为疾病确诊依据的通常认知不符，与一般人所理解的持续胰岛素治疗系作为确诊I型糖尿病后的必要治疗手段而非确诊条件的观念亦不相符，有违被保险人对I型糖尿病承保风险范围的合理期待。基于保护被保险人的合理期待，被保险人所患疾病符合I型糖尿病的医学定义，保险人应对此承担保险责任。

编写人：上海市虹口区人民法院 夏梦

三、保险人代位求偿权纠纷

54

保险人代位求偿权的认定

—— 某保险公司洛阳支公司诉李某某保险人代位求偿权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省洛阳市中级人民法院(2024)豫03 民再11号民事判决书

2. 案由：保险人代位求偿权纠纷

3. 当事人

原告(被申诉人): 某保险公司洛阳支公司

被告(申诉人): 李某某

【基本案情】

2021年6月22日,高甲驾驶案外人朱甲所有的豫C××G号小客车与李某某驾驶的两轮电动车相撞,造成李某某受伤、车辆受损的交通事故。交警大队作出《道路交通事故认定书(简易程序)》,认定:高甲与李某某负同等责任。2021年7月19日,朱甲依据保险合同向承保豫C××G号车辆商业保险的某保险公司洛阳支公司申请索赔,2021年8月14日,经某保险公司洛阳支公司核算后,通过银行转账支付了维修费29243元。现某保险公司洛阳支公司向李某某追偿。

【案件焦点】

机动车与非机动车相撞后，经有关部门认定双方负同等责任，机动车商业保险公司能否向非机动车一方行使保险人代位求偿权。

【法院裁判要旨】

河南省洛阳市老城区人民法院经审理认为：交警大队作出的《道路交通事故认定书(简易程序)》，认定事实清楚，划分责任准确，法院予以确认。本案中，案外人高甲和李某某均负同等事故责任，根据《河南省道路交通安全条例》第四十二条的规定，涉案车辆的合理损失应由机动车一方自行承担60%的责任，由被告李某某承担40%的责任。现某保险公司洛阳支公司作为保险人依据保险合同的约定已赔付车辆维修费29243元，根据《中华人民共和国保险法》第六十条第一款的规定，有权向负事故同等责任方即被告李某某进行追偿，故对于某保险公司洛阳支公司要求李某某支付垫付的车辆维修费11697.20元(29243元×40%)的诉讼请求，法院依法予以支持。关于某保险公司洛阳支公司要求支付自起诉之日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际给付之日止的利息的诉讼请求，因保险代位求偿权的本质属于债权的转移，在某保险公司洛阳支公司未向李某某主张赔偿请求权的情形下，李某某未给付赔偿金并不属于迟延给付，故某保险公司洛阳支公司主张利息的诉讼请求，依据不足，法院依法不予支持。关于李某某提出因案外人高甲放弃索赔，则案外人朱甲转让索赔权也不能成立的抗辩主张，根据《中华人民共和国民法典》第一百四十条“行为人可以明示或者默示作出意思表示。沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示”的规定，默示的意思表示只有在法律有明确规定及当事人有特别约定等情况下才能发生法律效力，除此之外，行为均应当以明示的方式作出意思表示，而被告李某某提供的执法记录视频中，并未显示案外人高甲、朱甲有明确放弃索赔权的意思表示，送达回执中载明的“我车不定损”在无明确法律规定或无特别约定的情况下亦不能被推定为案外人高甲、朱甲有明确放弃索赔权的意思表示，且经法院询问，该二人明确表示并未放弃索赔权，故被告李

某某的上述抗辩主张，证据不足，亦与事实不符，依法不予采信。

河南省洛阳市老城区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十条、第一千二百零八条，《中华人民共和国保险法》第六十条第一款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百六十五条的规定，判决如下：

一、被告李某某于本判决生效之日起十日内支付原告某保险公司洛阳支公司垫付的车辆维修费11697.20元；

二、驳回原告某保险公司洛阳支公司的其他诉讼请求。

李某某不服，向河南省洛阳市老城区人民法院申请再审，洛阳市老城区人民法院裁定驳回李某某的再审申请。李某某不服再审审查驳回裁定，向河南省洛阳市老城区人民检察院申请监督，河南省洛阳市人民检察院向河南省洛阳市中级人民法院提请抗诉。河南省洛阳市中级人民法院裁定如下：本案由本院提审。

河南省洛阳市中级人民法院再审认为：保险代位求偿权纠纷诉讼中，机动车一方与非机动车、行人发生交通事故，保险公司按照保险合同约定在向机动车方赔付车辆损失保险金后，向有过错的非机动车、行人方代位求偿的，应贯彻道路交通安全法的价值判断。行驶过程中，机动车的危险性明显大于非机动车、行人，危险回避能力具有明显优势，理应负有更高的注意义务。对于机动车一方与行人、非机动车发生交通事故，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条通过减轻机动车一方的责任实现对非机动车、行人的过错评价，但并未明确规定交通事故中非机动车、行人需向机动车一方承担损害赔偿赔偿责任。对于保险公司赔付车损后代位机动车一方向非机动车、行人请求赔偿，一般情况下不应予以支持。本案所涉道路交通事故，系案外人高甲驾驶机动车与李某某骑电动车相撞而发生，故对某保险公司洛阳支公司向李某某主张保险代位求偿权的诉讼请求不予支持。

河南省洛阳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条第一款、第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：

